



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

15 בדצמבר 2025

1916

כ"ה בכסלו התשפ"ו

עמוד

הצעת חוק בליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל)

(תיקון מס' 6), התשפ"ו-2025 428

הצעת חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 6), התשפ"ו-2025

תיקון סעיף 2

1. בחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023¹, בסעיף 2 – (1) בסעיף קטן (א) –

(א) ברישה, במקום "י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025)" יבוא "י"ג בניסן התשפ"ו (31 במרץ 2026)";

דברי הסבר

התשפ"ד-2023 (להלן – התקנות), שכן הוראות החוק לא אפשרו לתת מענה הולם להיקף הלב"חים הכלואים. התקנות, שתוקנו שוב בהמשך, הותקנו בשל הצורך הדחוף והמיידי בהארכת המועדים הקבועים בחוק מעבר לאלה המנויים בו, הן לגבי המועדים הנוגעים להחלטות בעניין צווי הכליאה לפי החוק והן לגבי סמכות למנוע פגישת כלוא עם עורך דין.

בהמשך לקראת פקיעתן של התקנות בחלוף שלושה חודשים מהתקנתן ועקב המספר הרב של העצורים שנתפסו במהלך התמרון הקרקעי של כוחות צה"ל ברצועת עזה, ביום ו' בטבת התשפ"ד (18 בדצמבר 2023) תוקן חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 (חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד-2023) (להלן – תיקון החוק). כחלק מתיקון החוק נקבעה הוראת שעה החלה לתקופה של ארבעה חודשים מיום תחילתה, שקבעה שינויים זמניים בסעיף 10א(א) לחוק, שיחולו בעקבות ההכרזה על שינויים בתחולת החוק לפי סעיף 10א האמור (להלן – הוראת השעה), ולאחריה. שינויים אלה כוללים שינויים שנקבעו בתקנות וכן הארכה של חלק מהמועדים לפי הנסיבות הנכונות לאותו זמן.

ביום כ"ח באדר ב' התשפ"ד (7 באפריל 2024) פורסם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון), התשפ"ד-2024, שהאריך את תוקף הוראת השעה עד יום כ"ה בתמוז התשפ"ד (31 ביולי 2024) וקיצר את משך הזמן המרבי שבמהלכו ניתן למנוע מפגש של כלוא עם עורך דין, שנקבע קודם בתקנות שעת החירום והוראת השעה.

בשל המשך הלחימה והתמרון הקרקעי של כוחות צה"ל ברצועת עזה והעלייה הנוספת במספר העצורים מכוח החוק, ביום כ"ד בתמוז התשפ"ד (30 ביולי 2024) פורסם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 2), התשפ"ד-2024, שהאריך את תוקף הוראת השעה עד יום כ"ט בחשוון התשפ"ה (30 בנובמבר 2024) וקיצר את משך הוראת הכליאה הזמנית, את מועד הביקורת השיפוטית ואת תקופת

סעיף 1 חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב-2002 (להלן – החוק), מסדיה בין השאר, את הסמכויות החוקיות להחזקה במשמורת של לוחם בלתי חוקי (להלן – לב"ח), וקובע את בעלי התפקידים המוסמכים לכך ואת תקופות הכליאה המקסימליות טרם הבאת לב"ח לביקורת שיפוטית בבית משפט, וכן את התקופות המקסימליות להחזקת לב"ח בלא צו קבוע ומניעת מפגש עם עורך דין. החוק כולל הוראות שונות שחלות על כליאת לב"חים בעת שגרה, ולצד זאת הוראות מיוחדות שחלות במצבי לחימה.

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) פתחו ארגוני הטרור ברצועת עזה במתקפת פתע רצחנית נגד אזוריה של מדינת ישראל. לנוכח מתקפה זו, ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי (להלן – ועדת השרים) החליטה על נקיטת פעולות צבאיות משמעותיות בשל המלחמה שנכפתה על מדינת ישראל. הודעה על החלטת ועדת השרים נמסרה לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת ביום כ"ג בתשרי התשפ"ד (8 באוקטובר 2023).

במהלך המלחמה שהחלה בעקבות מתקפת הפתע, עצרו כוחות הביטחון עצורים רבים שיש יסוד סביר להניח שעונים להגדרת לב"ח בחוק, ושלקחו חלק בפעולות איבה נגד מדינת ישראל או נמנו עם כוח שמבצע פעולות איבה כאמור.

לפי סעיף 10א(א) לחוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, נתונה לממשלה הסמכות להכריז כי המלחמה או הפעולה הצבאית מצריכה תחולה של הוראות הפסקאות הכלולות באותו סעיף. בהתאם לכך, ביום כ"ה בתשרי התשפ"ד (10 באוקטובר 2023) הכריזה הממשלה על שינויים בהוראות החוק מכוח סמכותה בסעיף 10א לחוק, ועדת החוץ והביטחון של הכנסת אישרה את ההכרזה הזו ביום כ"ז בתשרי התשפ"ד (12 באוקטובר 2023). מאז, הוארך תוקפה של ההכרזה כאמור כמה פעמים, כך שההכרזה בתוקף מאז תחילת המלחמה ועד היום ברציפות.

לנוכח המספר החריג של אלה שעלה החשש לגביהם כי הם עונים להגדרת לב"ח, ושנכלאו במסגרת המלחמה, הממשלה התקינה את תקנות שעת חירום (מועדים לטיפול בלוחמים בלתי חוקיים בעת מלחמה או פעולות צבאיות),

¹ ס"ח התשפ"ד, עמ' 302; התשפ"ה, עמ' 788.

"היוועדות חזותית 6א. (א) דיונים לפי סעיפים 5 ו-6 יתקיימו שלא בנוכחות הכלוא אלא בהשתתפותו בדרך של היוועדות חזותית, ויחולו לענין זה הוראות אלה:

ד ב ר י ה ס ב ר

מיום הכליאה, כשבסמכות הממונה מכוח החוק להאריך תקופה זו עד 45 ימים מיום הכליאה, ובסמכות שופט בית המשפט המחוזי להורות על מניעת מפגש בכל עת, באורך של עד 30 ימים נוספים.

עתה, בשל פקיעת חוק קיום דיונים בהיוועדות חזותית בהשתתפות עצורים, אסירים וכלואים (הוראת שעה – חרבות ברזל), התשפ"ד–2023 (להלן – חוק היוועדות חזותית), שאליו הפנתה הוראת השעה, מוצע לעגן את ההסדרים הנוגעים לקיום הדיונים בעניינם של הלב"חיים בדרך של היוועדות חזותית בהוראת שעה, בלי להפנות לחוק היוועדות חזותית, שתוקפו פג כאמור.

נוסף על כך, לנוכח המצב הביטחוני הערכני, הפסקת התמרון העצים של צה"ל ברצועת עזה, והמשך שהייתו בגזרה, כמות הלב"חיים הכלואים בישראל לפי החוק וכן לנוכח הצרכים המבצעיים, לא ניתן גם היום לעמוד בפרקי הזמן הקבועים בסעיף 10א לחוק בנוסחו המקורי, ועל כן נדרש להאריך את תוקפה של הוראת השעה לענין סעיף 10א לחוק. כמו כן נדרש להאריך את תוקפה לענין ההסדרים הנוגעים לביקורים רשמיים ולקיום דיונים בהיוועדות חזותית.

יחד עם זאת, לעמדת הגורמים המבצעיים, ניתן לקצר חלק מהמועדים המופיעים בהוראת השעה. כך, מוצע שתוארך הוראת השעה לתקופה נוספת של שלושה חודשים, עד יום י"ג בניסן התשפ"ו (31 במרץ 2026), ולקבוע – כי יהיה נדרש להוציא צווי כליאה קבועים בעניינם של כלואים, עד 25 ימים מיום כליאתם, חלק 30 ימים; כי ביקורת שיפוטית בעניינם של כלואים תיערך בפעם הראשונה בתוך 40 ימים מיום כליאתם, חלק 45 ימים; וכי ממונה יהיה רשאי להורות על מניעת מפגש של כלוא עם עורך דין למשך פרק זמן מרבי של עד 25 ימים, חלק 45 ימים.

כמו כן, בשל הצורך בהמשך הסדר של היוועדות חזותית בעניינם של הלב"חיים הכלואים, נדרש לעגן בהוראת השעה הסדר כאמור, וזאת חלק ההסדר שהיה קבוע עד ליום זה בהוראת השעה, ושהפנה להוראות הרלוונטיות בחוק היוועדות חזותית, אשר אינו בתוקף עוד.

זאת ועוד, מוצע לקצר את הזמנים המרביים הנוגעים לכליאתם של קטינים הקבועים כיום בהוראת השעה, כך שהוראת כליאה זמנית בעניינו של קטין תהיה תקפה עד לזמן מרבי של 15 ימים, וקטין יובא לפני שופט בית המשפט המחוזי לא יאוחר מ-25 ימים.

מניעת המפגש עם עורך דין. כמו כן, תיקון זה כלל הוספת הסדר ייעודי בנוגע לקטינים המוחזקים מכוח הוראות החוק והסדרת מוסד "מבקר רשמי" במיתקני הכליאה הצבאיים שבהם מוחזקים לב"חיים, בדומה להסדר הקיים בפקודת בתי הסוהר, בשינויים ובהתאמות המחויבים.

בהמשך הוחלט על הארכה נוספת של הוראת השעה בארבעה חודשים, ובהתאם ביום כ"ז בחשוון התשפ"ה (28 בנובמבר 2024) פורסם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 3), התשפ"ה–2024, שהאריך את תוקף הוראת השעה עד יום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025). בתיקון זה לא נעשה שינוי במועדים הקבועים בסעיף 10א לחוק לעניין משך הוראת הכליאה הזמנית, מועד הביקורת השיפוטית ותקופת מניעת המפגש עם עורך דין, אלא נקבע בו כי ההסדרים הנוגעים לקיום הדיונים בעניינם של הלב"חיים בדרך של היוועדות חזותית ובנוגע למוסד "המבקר הרשמי" לא יהיו עוד חלק מסעיף 10א לחוק. דהיינו, תוקפם לא יהיה מותנה בקיומה של הכרזת ממשלה, באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שהמלחמה או הפעולות הצבאיות המשמעותיות שעליהן הוחלט לפי סעיף 40 לחוק-יסוד: הממשלה, מצריכות תחולה של ההוראות המיוחדות הקבועות בסעיף 10א לחוק. כך נמצא כי נכון שהסדרים אלה יעמדו ברשות עצמם, כחלק מהוראת השעה, ובלא קשר לקיומה של ההכרזה. בהתאם, במסגרת תיקון זה נקבעו הסדרים אלה כהסדרים עצמאיים שיחולו בתקופת תוקפה של הוראת השעה.

לנוכח המשך הלחימה, ביום ב' בניסן התשפ"ה (31 במרץ 2025) פורסם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 4), התשפ"ה–2025, שהאריך את הוראת השעה ב-4 חודשים נוספים, עד יום ו' באב התשפ"ה (31 ביולי 2025). גם בתיקון זה לא נעשה שינוי במועדים הקבועים בסעיף 10א לחוק. בהמשך, ביום כ"ח בתמוז התשפ"ה (24 ביולי 2025) פורסם חוק כליאתם של לוחמים בלתי חוקיים (תיקון מס' 4 והוראת שעה – חרבות ברזל) (תיקון מס' 5), התשפ"ה–2025, ובו לא נעשו שינויים במועדים הקבועים בסעיף 10א לחוק, פרט לשינוי טכני הנוגע לאופן ספירת התקופה שבה רשאי בית משפט להורות על מניעת מפגש של כלוא עם עורך דינו.

בהתאם, לפי הנוסח העדכני של הוראת השעה – משך הוראת הכליאה הזמנית עד להוצאת צו כליאה קבוע עומד כיום על 30 ימים לכל היותר; יש לקיים ביקורת שיפוטית על צו כליאה קבוע בתוך 45 ימים מיום הכליאה; תקופת מניעת המפגש עם עורך דין עומדת על 21 ימים

(1) הדיון יתקיים באופן שימוזער ככל האפשר את הפגיעה בכלוא ובאינטרס הציבורי בשל קיום הדיון שלא בנוכחותו;

(2) הדיון יתקיים בדרך שתבטיח כי המשתתפים בדיון יוכלו לראות ולשמע זה את זה ברציפות במהלך הדיון, ובכלל זה את השופט, הכלוא, עורך הדין, המתורגמן, אם נדרש, וכן כל אדם שנוכחותו נדרשת בדיון בעת שהוא נשמע לפני בית המשפט, והכול לפי המכשיר הטכנולוגי שבאמצעותו יתקיים הדיון; בתחילת הדיון יוודא בית המשפט שהכלוא רואה ושומע את משתתפי הדיון כאמור, ואם הוא אדם עם מוגבלות – שבוצעו ההתאמות הנדרשות;

(3) ככל שהדבר אפשרי, ובכפוף להוראות סעיף 5(ה) וסעיף 6 לחוק, תתאפשר שיחה חסויה בין הכלוא לעורך דינו בהיוועדות חזותית בסמוך לפני הדיון, במהלכו ומייד לאחריו, שתתקיים ביחידות, באופן שיבטיח את סודיותה ובתנאים שיאפשרו פיקוח על תנועותיו של הכלוא ושמירה על הביטחון; סעיף 13(א)(2) לחוק האזנת סתר, התשל"ט-1979², לא יחול לגבי שיחה זו; בית המשפט יוודא כי התאפשרה שיחה כאמור;

(4) בדיון שבו נדרש לתרגם לכלוא את הנאמר בדיון, יבצע את התרגום מתורגמן הנוכח באולם הדיונים בבית המשפט ובאמצעות מיקרופון המחובר למכשיר ההיוועדות החזותית; התרגום כאמור יהיה עוקב ורציף, כדי להבטיח כי הכלוא מבין את הנאמר בדיון;

(5) במהלך הדיון לא יושק המיקרופון של הכלוא, אלא אם כן הורה על כך בית המשפט מטעמים שיירשמו; חיווי בדבר השתקת המיקרופון של הכלוא יופיע על גבי המסך שבאולם הדיונים בבית המשפט ועל גבי המסך שבחדר ההיוועדות החזותית במקום הכליאה שבו מוחזק הכלוא;

² ס"ח התשל"ט, עמ' 118; התשפ"ג, עמ' 23.

(6) בתום הדיון בית המשפט ימסור בלא שיהוי את פרוטוקול הדיון והחלטות בית המשפט לשירות בתי הסוהר או למשטרה הצבאית, לפי העניין, לשם העברתם לכלוא בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ־24 שעות ממועד הדיון בעניינו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אם הכלוא אינו מיוצג, ניתן לקיים את הדיון בלא נוכחות עורך דינו; אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 5(ה) לעניין קיום דיון שלא בנוכחות הכלוא או עורך דינו, ומהוראות סעיף 6 לעניין הסמכות להורות שכלוא לא ייפגש עם עורך דין.³

(2) בסעיף קטן (ב) –

(א) בפסקה (3), בכל מקום, במקום "30" יבוא "25";

(ב) בפסקה (4) –

(1) בפסקה (4) של סעיף 10א(א) לחוק בליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002³ (להלן – החוק), המובאת בה, במקום "מ־45" יבוא "מ־40" ובמקום "45" יבוא "40";

(2) בפסקה (5)(ב) של סעיף 10א(א) לחוק המובאת בה, במקום "ל־45 ימים" יבוא "ל־25 ימים";

(3) בפסקה (8) של סעיף 10א(א) לחוק המובאת בה, במקום "20 ימים" יבוא "15 ימים" ובמקום "לא יאוחר מ־30 ימים" יבוא "לא יאוחר מ־25 ימים".

2. (א) תחילתו של חוק זה ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026) (להלן – יום התחילה). תחילה והוראת מעבר

(ב) ביום התחילה יראו כאילו הוארך תוקפה של ההכרזה לפי סעיף 10א לחוק בליאתם של לוחמים בלתי חוקיים, התשס"ב–2002, שעמדה בתוקף ערב יום התחילה, עד יום ט"ו בשבט התשפ"ו (2 בפברואר 2026), ויראו את ההכרזה האמורה כאילו ניתנה לפי הסעיף האמור בנוסחו בחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

תיקון זה עד יום ט"ו בשבט התשפ"ו (2 בפברואר 2026), בשל הצרכים הביטחוניים הקיימים ובשים לב לעמדת גורמי הביטחון. יובהר כי קביעת הארכת ההכרזה בתיקון זה באה במקום ההליך למתן הכרזה המעוגן בהוראות לפי סעיף 10א לחוק, הכולל הכרזה של הממשלה ואישור על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. הארכת ההכרזה במסגרת הליך החקיקה מקיימת את התנאים המהותיים הנדרשים בהכרזה, שכן טיוטת החוק תובא לאישור הממשלה, וכן ועדת החוץ והביטחון היא הוועדה האמונה על הדיונים בהצעת החוק.

סעיף 2 התוקף של הוראת השעה הנוכחית עתיד להסתיים ביום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025). לפיכך, מוצע לקבוע כי התיקון המוצע ייכנס לתוקפו ביום י"ב בטבת התשפ"ו (1 בינואר 2026).

לצד זאת, ביום י' בכסלו התשפ"ו (30 בנובמבר 2025) האריכה הממשלה את תוקף ההכרזה לפי סעיף 10א לחוק עד יום פקיעתה של הוראת השעה הנוכחית, קרי עד יום י"א בטבת התשפ"ו (31 בדצמבר 2025). ההכרזה אושרה כנדרש על ידי ועדת החוץ והביטחון של הכנסת. כעת, לצד הארכת הוראת השעה, מוצע כי תוקפה של ההכרזה יוארך במסגרת

³ ס"ח התשס"ב, עמ' 192; התשפ"ד, עמ' 302.

